

개 선

1. 제 목 : 보훈요양원 운영규정에 관한 사항

2. 관계기관 : ▶▶▶▶▶

3. 내 용

가. 업무개요

□□□□□는 보훈요양원 운영에 관한 사항을 규정하여 보훈요양원이 효율적이고 합리적인 사업수행 및 국가유공자와 그 유족들의 복지 증진에 기여할 수 있도록 「보훈요양원 운영규정」을 관리하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

공단 「규정관리규정시행세칙」 제31조(제규정의 운영)에서는 규정관리부서의 장은 당해 규정의 적정한 운영 및 유지의 책임을 지며, 당해 규정의 제정, 개·폐사유가 발생한 때에는 필요한 절차를 취하도록 규정되어 있습니다.

따라서, □□□□□는 「보훈요양원 운영규정」과 관련된 법, 정부 지침, 공단 제규정 등 변경사항을 지속적으로 확인하여 「보훈요양원 운영규정」을 현행화 시켜야합니다. 특히, 「보훈요양원 운영규정」은 보훈요양원 운영과 관련하여 참고할 수 있는 유일한 공단 규정으로 더욱 철저한 관리가 필요합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 「보훈요양원 운영규정」을 점검한 결과 [표]와 같이 타 법령 및 기준과 상이하거나, 별도 지침 마련이 필요한 건 등이 확인되었습니다.

[표] 보훈요양원 운영규정 점검결과 개정 필요 내역

합계	타 법령 상이	타 기준 상이	규정 보완	지침 마련 필요	문구 수정	현행화 필요
15건	3건	3건	2건	2건	2건	3건

4. 관계기관 의견

- ▶▶▶▶▶에서는 감사결과를 그대로 수용하였으며, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ◇◇◇◇(▶▶▶▶▶)는

- 규정 개정이 필요한 내역에 대하여 검토 및 개선 조치하시기 바라며 규정의 적절한 운영을 위해 관리를 철저히 하여 주시기 바랍니다. (개선)

[별첨]

보훈요양원 운영규정 개정 필요사항

현행	개정 필요 사유
제4조(용어의 정의) 6. "의료급여수급자"라 함은 「의료급여법」 제3조제1항제2호부터 <u>제9호</u> 까지의 규정에 따른 수급자를 말한다	제4조(용어의 정의) 6. "의료급여수급자"라 함은 「의료급여법」 제3조제1항제2호부터 <u>제10호</u> 까지의 규정에 따른 수급자를 말한다
[타 법령 상이] 「의료급여법」 제3조제1항은 제1호부터 제10호까지 있음. 제1호는 「국민기초생활보장법」에 따른 의료급여 수급자로서, 「보훈요양원 운영규정」 제4조제5호에 별도 명시되어 있음. 제10호의 경우 무연고자를 포함하게 되어 보훈요양원 이용 불가에 따라 명시하지 않은 것으로 확인되었으나, 「의료급여법」 제3조제1항제4호는 「입양특례법」에 따라 국내에 입양된 18세 미만의 아동으로, 보훈요양원을 이용할 수 없음에도 명시되어 있음. 그리고 이용 가능/불가능에 따라 용어의 정의를 명시하는 것보다는 「보훈요양원 운영규정」 제12조(이용대상)에 단서조항으로 무연고자는 이용할 수 없다고 명시하는게 바람직한 것으로 판단됨	
제4조(용어의 정의) 7. "감경대상자"라 함은 「노인장기요양보험법」 제40조 <u>제3항제2호 및 제3호</u> 에 해당하는 사람을 말한다	제4조(용어의 정의) 7. "감경대상자"라 함은 「노인장기요양보험법」 제40조 <u>제4항</u> 에 해당하는 사람을 말한다
[현행화 필요] 「노인장기요양보험법」 제40조제4항 개정(시행일 2021.12.21.)	
제6조(구성) ② 운영위원회는 위원장 1인을 포함한 5인 이상 15인 이내의 위원으로 구성한다.	제6조(구성) ② 운영위원회는 위원장 1인을 포함한 5인 이상 15인 이내의 위원으로 구성한다. <u>단 제3항 각 호에 해당하는 위원이 2명을 초과할 수 없다</u>
[타 법령 상이] 「사회복지사업법 시행규칙」 제24조제1항에서는 법 제36조제1항에 따른 운영위원회의 위원은 위원장을 포함하여 5명 이상 15명 이하의 위원으로 구성한다. 다만, 법 제36조제2항 각 호 중 같은 호에 해당하는 위원이 2명을 초과하여서는 아니 된다. 라고 단서조항에 명시되어 있음. 공단「보훈요양원 운영규정」 제3조(적용범위)에서 이 규정에서 명시하지 않은 사항은 관계법령, 공단 제규정 등을 따를 수 있도록 명시하고 있음에도, 업무의 효율성을 위해 가능한 답을 수 있는 사항은 포함시키는게 바람직함.	
제6조(구성) ③ 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 관할 시장·군수·구청장이 임명하거나 위촉한다.	제6조(구성) ③ 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 관할 시장·군수·구청장이 임명하거나 위촉한다. <u>단 시설장의 친인척, 설치·운영자인 법인의 임원 등 특수관계가 명확한 자(시설장 제외)는 위원으로 임명·위촉할 수 없다</u>
[타 기준 상이] 「2023년 사회복지시설 관리안내」에서는 ① 시설장의 친인척, ② 설치·운영자인 법인의 임원 등 특수관계가 명확한 자(시설장 제외)는 위원으로 임명·위촉하지 않도록 할 것을 명시하고 있음. 법정 사항은 아니지만, 특수관계인을 위원으로 임명·위촉하지 않는 것이 타당한 것으로 판단됨.	

현행	개정 필요 사유
제7조(기능)	제7조(기능) 7. 입소자 입·퇴소와 관련한 중요 결정 사항(신설)
[규정 보완] 「보훈요양원 운영규정」 제17조(입소 우선순위) 제3항, 제20조(계약해지) 제3항에서는 운영위원회의 승인에 따라 입소 및 퇴소(계약해지)를 할 수 있도록 정해져있으나, 운영위원회 기능 중 기타 보훈요양원 운영에 필요한 사항을 준용하고 있음 「사회복지사업법」 제36조제1항에서 명시한 심의사항은 아니지만, 심의가 필요하다고 명시한 것은 공단 내부규정인 「보훈요양원 운영규정」으로, 기능에 추가하여도 문제가 없을 것으로 판단됨.	
제7조(기능) 위원회는 다음 각 호에 관하여 심의의결한다. 7. 기타 보훈요양원 운영에 필요한 사항	제7조(기능) 위원회는 다음 각 호에 관하여 심의의결한다. 8. 그 밖에 시설의 장이 운영위원회의 회의에 부치는 사항
[타 법령 상이] 「사회복지사업법」 제36조제1항제7호에서는 그 밖에 시설의 장이 운영위원회의 회의에 부치는 사항으로 명시되어 있음. 현재 기타 보훈요양원 운영에 필요한 사항으로 되어 있는 경우, 안건 부의의 주체가 다음과 같이 법과 상이하게 해석될 수 있음. 법에서는 운영의 주체인 시설의 장이 회의에 부치도록 되어 있으나, 현재 규정에 따르면 아무나 안건을 부의할 수 있도록 되어 있어 예산, 운영 실태 등 전반적 검토 없이 안건 상정 가능.	
제8조(회의개최)	제8조(회의개최) ④ 회의는 대면을 원칙으로 하며, 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우 원격 영상회의를 활용할 수 있다. 단, 원격영상회의 시 주무관청의 지도·감독 및 분쟁소지 해소를 위해 녹화하여 보관해야 한다(신설) 1. 운영위원회 출석을 요하는 사람들이 동시에 모두 참여할 수 있는 방식인 경우 2. 참여자가 운영위원회 위원임을 확인할 수 있는 경우 3. 일방적인 의사전달이 아닌 참여자 상호 간 의견교환이 가능한 경우
[타 기준 상이] 「2023년 사회복지시설 관리안내」에서는 서면 또는 대리출석에 의한 시설운영위원회의 심의는 원칙적으로 불가능하며, 다음의 요건을 모두 충족하는 경우, 원격영상회의와 같은 전자적 방법을 활용하여 심의 가능, 이 경우에는 주무관청의 지도·감독 및 분쟁소지 해소를 위하여 영상 회의를 녹화하여 보관하도록 명시하고 있음. ① 운영위원회 출석을 요하는 사람들이 동시에 모두 참여할 수 있는 방식이어야 함 ② 참여자가 누구인지 확인할 수 있어야 함(운영위원회 위원임을 확인) ③ 일방적인 의사전달이 아닌 참여자 상호 간 의견교환이 가능하여야 함 법정 사항은 아니지만, 사회복지시설을 관리·감독하는 공무원의 업무 기준으로서, 보훈요양원 운영에 해가 되지 않는다면 명확한 기준을 기입하는 것이 필요하다고 판단됨.	

현행	개정 필요 사유
제10조(회의의 공개 및 보존) ① 위원회의 회의는 시설생활자, 시설종사자에게 공개를 원칙으로 하되, 개인정보보호 등 불가피한 사유시 위원장이 비공개 결정을 할 수 있다.	제10조(회의의 공개 및 보존) ① 위원회의 회의는 시설생활자, 시설종사자에게 공개를 원칙으로 하되, 개인정보보호 등 불가피한 사유시 위원장이 비공개 결정을 할 수 있다. 단 비공개 사유는 공개해야 한다.
[타 기준 상이] 「2023년 사회복지시설 관리안내」에서는 위원회의 회의는 시설생활자, 시설종사자 등에게 공개를 원칙으로 하되, 개인정보보호 등 불가피한 사유 시 위원장이 비공개결정(비공개사유는 공개해야 함)을 할 수 있도록 명시되어 있음. 법정 사항은 아니지만, 사회복지시설을 관리·감독하는 공무원의 업무 기준으로서, 보훈요양원 운영에 해가 되지 않는다면 명확한 기준을 기입하는 것이 필요하다고 판단됨.	
제16조(보조금 신청안내 등) ③ 보훈요양원장은 매년 10월말까지 요양 지원에 대한 보조금을 지원받는 입소자 명단을 주소지 관할 보훈(지)청장에게 제출하고, 12월말까지 주소지 관할 보훈(지)청장으로부터 지원대상 여부를 확인 받아야 한다.	보훈요양원 미운영 중
[현행화 필요] 현재 보훈요양원에서 지청에 명단 제출, 확인하는 사항은 없어 사문화된 조항으로 보이며, 해당 조항의 필요성 여부를 국가보훈부와 협의하여 삭제 또는 보훈요양원에게 확인하는 절차 등 재안내 필요함 * 사문화 : 법령이나 규칙 따위가 실제적인 효력을 잃어버림	
제17조(입소 우선순위) ⑥ 이 밖에 입소우선순위 등에 관한 사항은 ▼▼▼이 별도로 정한다.	「보훈요양원 입소대기자 및 입소보류자 관리 기준 개정 안내(복지운영-2286, 2021.11.09.)」
[지침 마련 필요] 「보훈요양원 운영규정」제17조(입소 우선순위)제6항에 따라 이 밖에 입소우선순위 등에 관한 사항은 ▼▼▼이 별도 정하도록 되어 있고 이에 따라 복지운영부는 기준을 수립하여 보훈요양원에 시달하고 있으나, 기준 수립의 전결을 ◇◇◇◇가 하고 있어 규정과 상이하며, 규정에서 명시한 '▼▼▼이 별도로 정한다'는 사항은 일반적으로 지침 제정을 의미하는 것으로 판단됨.	
제20조(계약해지) ② 입소자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 계약은 해지된다.	제20조(계약해지) ② 입소자의 건강진단 결과 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 감염병 환자로서 감염의 위험성이 있는 경우로 판정되는 경우 계약은 해지된다.
1. 입소자의 건강진단 결과 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 감염병 환자로서 감염의 위험성이 있는 경우로 판정될 때	제30조(의료서비스 처리절차) ④ 보훈요양원장은 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따라 감염자나 감염 위험이 있는 입소시설 입소자를 즉시 격리하여 감염을 예방하고, 의료서비스를 받을 수 있도록 하여야 한다.
[규정 보완] 「보훈요양원 운영규정」제20조제2항은 단일 호로 구성되어 있어 '다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우'는 문맥상 맞지 않음. 또한 제20조제2항에 따르면 감염병 환자로서 위험성이 있는 경우 계약이 해지되는데, 제30조제4항에서는 계약해지가 아닌 격리하여 감염을 예방하도록 되어 있어, 규정간 배치되는 것으로 판단됨. 즉시 계약해지가 아닌 경우에는 제20조제2항이 의미가 없는 것으로 판단됨. 계약 해지 완료 전까지 격리가 필요한 것을 명시한 것이라면 구체적으로 그 문구가 들어가도록 개정 필요	

현행	개정 필요 사유
제20조(계약해지) ③ 보훈요양원장은 입소자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 ☐☐☐ 운영위원회의 승인을 받아 계약을 해지할 수 있다. 3. 제18조 제3항에 따른 재계약 여부 확인에도 불구하고 입소자나 보호자에게서 계약만료 전까지 별도 회신이 없는 경우	제20조(계약해지) ③ 보훈요양원장은 입소자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 ☐☐☐ 운영위원회의 승인을 받아 계약을 해지할 수 있다. 3. 제19조 제3항에 따른 재계약 여부 확인에도 불구하고 입소자나 보호자에게서 계약만료 전까지 별도 회신이 없는 경우
[문구 수정] 「보훈요양원 운영규정」 전부개정 시 옳기로 확인됨.	
제22조(이용료) 보훈요양원의 장기요양시설 및 주간보호센터 이용료는 보건복지부가 고시하는 장기요양보험 급여 수가 와 비급여 수가 로 구분하며, 이용요금은 별표3과 같다.	제22조(이용료) 보훈요양원의 장기요양시설 및 주간보호센터 이용료는 보건복지부가 고시하는 장기요양보험 급여 비용 과 비급여 비용 으로 구분하며, 이용요금은 별표3과 같다.
[문구 수정] 문맥상 수가 보다는 비용으로 하는 것이 타당함	
제27조(서비스 내용 및 비용의 부담) ④ 입소자가 요청하여 외부강사 등이 서비스를 제공 하거나 장기요양 이외에 급여제공으로 발생하는 비용 은 해당 입소자나 보호자가 부담 한다.	현재 입소자나 보호자 부담하지 않음
[타 기준 상이] 외부강사 프로그램 이용 시 보훈요양원이 금액을 부담하고 「장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정방법 등에 관한 고시」제62조(맞춤형서비스제공 가산)제2항에 따라 가산수가를 받으며, 장기요양 이외에 급여제공에는 계약의사를 통한 진찰이 있는데, 동 고시 제44조의2(계약의사 활동비용), 제44조의3(계약의사 활동비용 산정방법)에 따라 급여비용은 공단에 청구할 수 있는 등 현 실태와 맞지 않는 조항으로 판단됨	
제34조(장기요양급여비용의 청구) 장기요양보험 급여비용은 노인장기요양서비스의 수가 및 산정지침 에 의하며, 청구요령은 노인장기요양급여비용의 청구 방법 및 청구명세서 작성요령(고시) 에서 정한 바에 의한다.	제34조(장기요양급여비용의 청구) 장기요양보험 급여비용은 장기요양급여 제공기준 및 급여비용 산정 방법 등에 관한 고시 에 의하며, 청구요령은 장기요양급여비용 청구 및 심사지급업무 처리기준 에서 정한 바에 의한다.
[현행화 필요] 관련 고시 등 변경 미반영으로 확인됨.	
[별표 5] 보훈요양원 협약의료기관 및 의사(계약의사) 운영기준 3. 기타사항 가. 운영에 필요한 세부사항은 보건복지부가 제정한 "협약의료기관 및 계약의사운영규정"에 따른다. 나. 해당기관은 " 붙임 1 "의 협약을 작성하여 체결하고 보훈요양원 서비스 제고를 위해 적극 협력한다.	현행화 되지 않음
[지침 마련 필요] 「협약의료기관 및 계약의사운영규정」에는 나목에서 명시한 의료기관 협약서 외에도 계약의사와 관련한 10개의 서식이 있음에도 나목에는 협약서만을 명시하고 있어 오히려 혼란스러움. 또한, 해당 업무의 효율성 향상을 위해 보건복지부에서 제정한 규정을 지침화하는 방안 검토 필요	